



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD JUZGADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

EXPEDIENTE N.º 650-2012-19

Sumilla: Deberá declararse *fundada* la solicitud de prescripción de la pena, en razón que la sentencia condenatoria contra el acusado [REDACTED] por el delito de cohecho pasivo específico quedó firme con la ejecutoria suprema de 23 de julio de 2010; por tanto, a la fecha de emisión de la presente resolución ha transcurrido *más de quince años*, superando el máximo de la pena de quince años previsto en el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal, modificado por Ley 28355, publicada el 6 de octubre de 2004, siendo inaplicable la duplica de la prescripción dispuesta en el artículo 80, último párrafo del Código Penal, por no tratarse un delito cometido por funcionario y servidor público contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este.

AUTO DE PRESCRIPCIÓN DE LA PENA

RESOLUCIÓN NÚMERO S/N

Trujillo, nueve de julio de dos mil veintiséis

Sentenciado : [REDACTED]
Delito : Cohecho pasivo específico
Agravado : Estado
Materia : Prescripción de la pena
Juez : Giammpol Taboada Pilco
Especialista : Luz Maria Salvador Villacorta

I. PARTE EXPOSITIVA:

1. El abogado [REDACTED] por el sentenciado [REDACTED], solicita la prescripción de la pena contenida en la sentencia condenatoria por el delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado, al haber transcurrido el plazo máximo de quince años de la pena privativa de libertad prevista en el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal, modificado por Ley 28355, publicada el 6 de octubre de 2004, desde que la sentencia quedo firme.
2. Con fecha 22 de junio de 2026, se realizó la audiencia de apelación de forma virtual ante el Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de La Libertad dirigida por el Juez Superior **Giammpol Taboada Pilco**, habiendo participado el abogado [REDACTED] por el sentenciado, solicitando se declare fundada la prescripción de la pena, mientras que el Fiscal Superior Carlos Raúl Valdivia Guzmán solicitó se la declare infundada señalando que corresponde la duplica de la prescripción, conforme al artículo 80, último párrafo del Código Penal, concordante con el artículo 41 de la Constitución.



II. PARTE CONSIDERATIVA:

3. Conforme al artículo 85.1 del Código Penal, la ejecución de la pena se extingue por prescripción. Para el Tribunal Constitucional, la prescripción, desde un punto de vista general, es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. Y, desde la óptica penal, es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o en la renuncia del Estado al *ius punendi*, bajo el supuesto de que ***el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de ella***. Dicho de otro modo, en una Norma Fundamental inspirada en el ***principio pro homine***, la ley penal material otorga a la acción penal una función preventiva y resocializadora, en la cual el Estado autolimita su potestad punitiva; orientación que se funda en la necesidad de que, pasado cierto tiempo, se ***elimine toda incertidumbre jurídica*** y se abandone el castigo de quien lleva mucho tiempo viviendo honradamente, consagrando de esta manera el ***principio de seguridad jurídica*** [STC 3580-2021-HC/TC, de 4 de octubre de 2022, fundamento 8].
4. De acuerdo con lo establecido en la ley penal material, la prescripción es un medio para ***librarse*** de las consecuencias penales y civiles de una infracción penal o una condena penal por efecto del tiempo y en las condiciones exigidas por la ley. Por consiguiente, la prescripción igualmente constituye un supuesto de extinción de la acción penal, tal como lo prevé el artículo 78.1 del Código Penal, así como también dicha norma reconoce la prescripción de la ejecución de la pena en su artículo 85.1 [STC 4535-2023-PHC/TC, de 30 de octubre de 2025, fundamento 7].
5. Con fecha 7 de septiembre de 2009, la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad emitió sentencia condenatoria contra el acusado [REDACTED] por la comisión del delito de cohecho pasivo específico, imponiéndole ocho años de pena privativa de libertad efectiva, ordenando su inmediata ubicación y captura. La sentencia vía apelación fue confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema mediante ejecutoria suprema de fecha 23 de julio de 2010, quedando ***firme*** la condena.
6. El sentenciado [REDACTED] solicita la prescripción de la pena, argumentando que fue condenado por el delito de cohecho pasivo específico, tipificado en el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal, reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años. Conforme a los artículos 86 y 80 del Código Penal, el plazo de prescripción de la pena se determina en función al máximo de la pena prevista por la ley, computándose desde que la sentencia condenatoria quedó firme; por lo que, habiendo transcurrido en exceso el plazo máximo de quince años, solicita se declare fundada la solicitud de prescripción de la pena.
7. El delito de cohecho pasivo específico está tipificado en el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal, modificado por Ley 28355, publicada el 6 de octubre de 2004, con la siguiente proposición normativa: “El Magistrado, Árbitro, Fiscal, Perito, Miembro de Tribunal Administrativo o cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad solicite, directa o indirectamente,



donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho **ni mayor de quince años (...)**". Está claro que la pena máxima para el delito de delito de cohecho pasivo específico objeto de condena es de quince años.

8. El Código Penal señala que el plazo de prescripción de la pena es el mismo que alude o fija la ley para la prescripción de la acción penal. El plazo se contará desde el día en que la sentencia condenatoria quedó firme (artículo 86); siendo así, la acción penal –así como la pena– prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad (artículo 80, primer párrafo). En este orden de ideas, el plazo de prescripción de la pena es equivalente al máximo de la **pena en abstracto** prevista en la ley para el delito objeto de pronunciamiento en la sentencia condenatoria firme, independientemente de la **pena en concreto** (individualizada) impuesta al condenado. El plazo de prescripción de la pena es equivalente a la pena conminada en la ley vigente al momento del hecho punible. Tal interpretación ha sido asumida por la Corte Suprema (Recurso de Nulidad 1394-2021-Tacna, de 24 de febrero de 2022) y por el Tribunal Constitucional (STC 4535-2023-PHC/TC, de 30 de octubre de 2025), como máximos intérpretes de la Constitución y la ley.
9. En el presente caso, el delito de cohecho pasivo específico tipificado en el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal –modificado por Ley 28355, publicada el 6 de octubre de 2004–, vigente a la fecha de comisión del hecho punible, está sancionado con pena privativa de libertad no mayor de quince años, siendo éste el plazo de prescripción de la pena. De otro lado, la sentencia condenatoria contra el acusado [REDACTED] quedó firme con la ejecutoria suprema del 23 de julio de 2010; por tanto, a la fecha de emisión de la presente resolución ha transcurrido **más de quince años**, operando *ipso iure* la prescripción de la pena por el transcurso del tiempo sin que se haya ejecutado la condena.
10. El artículo 80, último párrafo del Código Penal establece que “en casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, el plazo de prescripción se duplica”. Al respecto, la Corte Suprema ha precisado que la duplicidad del plazo de prescripción previsto por el artículo 80, *in fine*, del Código Penal, hace referencia a los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado. Si bien tal disposición se orienta al Capítulo II del Título XVIII del Libro Segundo del Código Penal, no comprende a todos los delitos allí estipulados, pues no todos tienen contenido patrimonial, por lo que en cada tipo legal se tiene que analizar si se cumple con el presupuesto establecido para prolongar el plazo de prescripción, en función de la afectación de los bienes jurídicos tutelados vinculados directamente con el patrimonio público [Recurso de Nulidad 1482-2018/Lima Este, de 28 de enero de 2019, fundamento 5].
11. Si el fundamento esencial de la duplicidad de la prescripción es la lesión efectiva del patrimonio del Estado realizada por los funcionarios o servidores públicos, es necesario que exista una vinculación directa entre estos. Tal fundamento exige el concurso de tres presupuestos concretos. **A)** Que exista una relación funcional



entre el agente infractor especial del delito –funcionario o servidor público– y el patrimonio del Estado. **B)** El vínculo del funcionario o servidor público con el patrimonio del Estado implica que este ejerza o pueda ejercer actos de administración, percepción o custodia sobre bienes públicos. **C)** Puede servir como fuente de atribución de dicha posición y facultad funcional una orden administrativa y, por tanto, es posible que a través de una disposición verbal se pueda también transferir o delegar total o parcialmente el ejercicio de funciones concretas de administración, percepción o custodia sobre bienes públicos al funcionario o servidor que originalmente por su nivel y facultades específicas no poseía [Acuerdo Plenario 1-2010/CJ-116, de 16 de noviembre de 2010, fundamento 15].

12. En el presente caso, los hechos materia de condena se resumen en que el imputado [REDACTED] en ejercicio del cargo de Fiscal Adjunto Provincial Provisional Mixta Corporativa de Pacasmayo, con fecha cinco de agosto de dos mil dieciocho realizó una intervención que generó la detención de Luis Alberto Padilla Cruz (detenido) por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. Luego, el fiscal imputado solicitó al abogado del detenido la suma de S/ 3,000.00 para ayudarlo. El seis de agosto de dos mil ocho, Rosa Nelly Urbina Novoa (cuñada del detenido) abordó el auto que conducía el imputado manifestándole que no tenían la cantidad solicitada y solo podía darle S/ 1,000.00, entonces el imputado le indicó que dicho dinero lo coloque en un sobre cerrado y lo arroje por la ventana de su domicilio. Efectuada la denuncia por Urbina Novoa, se realizó un operativo con fecha **7 de agosto de 2008** en el inmueble del imputado, logrando incautar en su dormitorio el monto de S/ 500.00 en un sobre con billetes previamente fotocopiados y entregados por la denunciante.
13. En el delito de cohecho pasivo específico, el bien jurídico específico tutelado está dirigido a preservar la regularidad e imparcialidad en la correcta administración de justicia en los ámbitos jurisdiccional y administrativo, así como los criterios de objetividad que rigen igualmente en dichos ámbitos de ejercicio público [Recurso de Apelación NCPP 3-2015-San Martín, de trece de octubre de dos mil quince, fundamento 12]. Como puede verificarse con meridiana claridad del hecho punible cometido antes descrito, no se ha afectado el patrimonio estatal. En consecuencia, el delito de cohecho pasivo específico, por su propia naturaleza e, incluso, por su ubicación en la Sección IV referida a los delitos de corrupción de funcionarios, es un tipo legal que no protege directamente el patrimonio del Estado, por lo que no es aplicable la duplicidad del plazo de prescripción prevista en el artículo 80, *in fine*, del Código Penal.
14. A mayor abundamiento, la Corte Suprema en un caso similar por el delito contra la administración de justicia-corrupción de funcionarios-cohecho pasivo impropio en agravio del Estado, sobre la inaplicabilidad de la duplicidad de la prescripción, señaló que, si bien en el presente proceso los imputados ostentaban cargos públicos al momento de los hechos, no se configura la duplicidad de los plazos de prescripción previsto en el último párrafo del acotado artículo respecto a estos, al no afectar de forma concreta a un organismo estatal o su patrimonio, tanto más si de la propia descripción típica del delito en comentario (artículo 393 del Código Penal), se advierte que este no exige la creación de un perjuicio al patrimonio estatal, pues el bien jurídico protegido es el correcto e imparcial desempeño en la



administración pública [Recurso de Nulidad 829-2020-Lima, de 28 de agosto de 2025, fundamento 6].

15. Finalmente, es importante precisar que la Ley 30650, publicada el 20 de agosto de 2017, modificó el último párrafo del artículo 41 de la Constitución en el sentido siguiente: “El plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la Administración Pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares. La acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves, conforme al principio de legalidad”. Sin embargo, tratándose de una norma posterior a la comisión del hecho punible ocurrido el **7 de agosto de 2008**, no puede aplicarse de manera retroactiva a la situación jurídica del sentenciado por no ser más favorable al reo; por lo que, conforme al artículo 103 de la Constitución, en concordancia con el artículo 6 del Código Penal, la duplica de la prescripción extensiva a todos los delitos contra la administración será aplicable a los hechos punibles ocurridos a partir de la vigencia de la reforma constitucional.
16. Por lo expuesto, deberá declararse **fundada** la solicitud de prescripción de la pena, en razón que la sentencia condenatoria contra el acusado [REDACTED] por el delito de cohecho pasivo específico quedó firme con la ejecutoria suprema de 23 de julio de 2010; por tanto, a la fecha de emisión de la presente resolución ha transcurrido **más de quince años**, superando el máximo de la pena de quince años previsto en el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal, modificado por Ley 28355, publicada el 6 de octubre de 2004, siendo inaplicable la duplica de la prescripción dispuesta en el artículo 80, último párrafo del Código Penal, por no tratarse un delito cometido por funcionario y servidor público contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este.

III. PARTE RESOLUTIVA:

1. **DECLARO *fundada*** la solicitud de ***prescripción de la pena*** presentada por la defensa del sentenciado [REDACTED]; en consecuencia, se tiene por ***extinguida*** la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la comisión del delito de cohecho pasivo específico. **ORDENO** se ***deje sin efecto*** las ordenes de ubicación y captura dictadas contra el sentenciado derivadas del presente proceso, cursándose los oficios correspondientes para su levantamiento.
2. **ARCHÍVESE** el presente proceso en el extremo correspondiente a la ejecución de la pena, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de pago de la reparación civil fijado en la sentencia, la cual corresponde hacerse efectiva conforme a ley.
3. **NOTIFÍQUESE** a quienes corresponda.

S.

TABOADA PILCO